

מסורת הש"ס

^(א) [ג'א'הרין, ג:] 'זי' [לרבא,] ^(ב) [נ"י חו"י פרכין לב. ועי' ערוך ערך חלסן,] ^(ג) קדושין כו. ז"ק יב. [חוספ' מוטות פ"ב ותוספתא ז"ב פ"ב,] ^(ד) [דף סט:], ^(ה) [שבת ק"ט,] ^(ו) [שבת ק"ט,] ^(ז) [יב"ב מ"ח:],

הגהות הב"ח

^(א) גב' פתוחות לכאן ולכאן נמכרות עמה כ"ל ותיבות אלו ואלו נמחק: ^(ב) שם קנה טלן הכי השתא הוה הא דסדנא: ^(ג) רשב"ם ד"ה אפילו וכי ולא ממטלטלי ומדשלה ליה אגבה כ"ל והדי"א: ^(ד) ד"ה אלל וכי שאין קטועין דייטין כל הך דאמרי: ^(ה) ד"ה חולסאות וכי משז הוא בפני עמון: ^(ו) ד"ה מתיוב וכי שאין מוכרין מהן אלל: ^(ז) ד"ה ר"א סבר וכי מוכר לך דלורי: ^(ח) ד"ה ורבנן וכי המוכר את החצר באותו לשון שרגילין לקריתה חצר דהיינו: ^(ט) ד"ה מנלה וכי שמוציא טו:

מוסף רש"י

מאצטורבילי. מושז אמת הרימס כמות שהן ומקרקעי משזי לכו (בחובות א.ס. מעמלא דבתי. שכירות הבתים ממקרקעי קא אמי (סו). דסדנא דארעא חד הוא. דהא כולה מחוברת, סדנא טריטיק כמו סדן של נפחים, כלומר עשת וחיבור הקרקע מה הוא (קדושין ב.ב.)

מוסף תוספות

א. דמה עומד בזה שצ"י קרקע נעשית מלוה, וכי אם מוכר קרקע אביהם והוציאו להם אביהם מעות וחישוב קרקע. אור זרוע. ב. והשתא הוה ליה כפירות הצריכין לקרקע שהם בקרקע. ריעניף.

המוכר את הבית

אִצְטְרוּבִיל דאמרי מכור לא משום דחשיב מחובר דהא גזי מכר מכתשת חשבי ליה לתלוש ולצסוף חיברו כתלוש ואִצְטְרוּבִיל נמי תלוש ולצסוף חיברו הוא דקודם שיקבענו בקרקע הוי גנזי ועומד ואלא היינו טעמייהו משום דעיקר עשייתו לקציעות בקרקע טפי ממכתשת חשיב כבית לענין מכירת בית דומיא דכותלי הבית דחשיבי תלוש לענין הכשר זרעים ולגזי מכר הרי הן בכלל בית וחשיבי כקרקע או דלמא טעמייהו גזי מכתשת משום דבעין רעה מוכר אצל לגזי הכשר כקרקע משוו ליה וכר"א סבידא להו תיקו. האי דנקט להדיח צהן

אגבה עישור נכסי אפי' מאצטרובלי דריחיים א"ר אשי כי הוינן בי רב כהנא ״מגבינן אפי' מעמלא דבתי: **בַּתְנִי**״ בהמוכר את החצר מכר בתים בורות שיחין ומערות יֵאבֵל לא את המטלטלין יבומן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין יִבִין כך ובין כך לא מכר לא את המרחץ ולא את בית הבר שבתוכה ר"א אומר המוכר את החצר לא מכר אלא אוירה של חצר: **גַּבַּי** ת"ר יְהוֹמוֹכֵר אֶת הַחֲצֵר מִכֵּר בָּתִּים הַחֲצִיצוֹנִים וּבָתִּים הַפְּנִימִים ובית החולסאות חנויות

פתוחות לתוכה נמכרות עמה ושאין פתוחות לתוכה אין נמכרות עמה פתוחות לכאן ולכאן ^(א) ^(ב) (אלו) ואלו נמכרות עמה ר"א אומר המוכר את החצר לא מכר אלא מילוסא של חצר אמר מר פתוחות לכאן ולכאן נמכרות עמה והא תני ר' חייא אין נמכרות עמה לא קשיא והא דרוב תשמישתייהו לגו הא דרוב תשמישתייהו לבר: ר"א אומר המוכר את החצר לא מכר אלא אוירה של חצר: אמר ^(ג) (רבה) אי דאמר ליה דירתא דכולי עלמא לא פליגי דבתי משמע כי פליגי דא"ל דרתא מר סבר תרביצא משמע ומר סבר בתי משמע איכא דאמרי אמר ^(ד) (רבה) אי דאמר ליה דרתא דכולי עלמא לא פליגי דבתי משמע כי פליגי דא"ל חצר מר סבר חצר אוירא משמע ומר סבר כחצר המשכן ואמר ^(ה) (רבה) אמר רב נחמן מכר לו א חולסית ומצולה החזיק בחולסית לא קנה מצולה החזיק במצולה לא קנה חולסית איני והא ^(ו) אמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן ^(ז) התם הוא דסדנא דארעא חד הוא וכולה חדא תשמישתא הוא אבל הבא הא תשמישתא לחוד והא תשמישתא לחוד ואיכא דאמרי **אמר**

דשמעתא כר"א סלקא דסבר כל המחזור לקרקע הרי הוא כקרקע כן פי' ר' חננאל והכי פסק' אליצא דהלכתא וכן עיקר: **מעמלא דבתי**. משכירות הבתים כדמקרקעי חשיב ליה דשכר מקרקעי חשיב מקרקעי: **בַּתְנִי** **המוכר את החצר**. סתם מכר בתים הפתוחים לחצר וצורות שיחין ומערות שבתוך הבית. אע"ג דהמוכר את הבית לא מכר צורות שיחין ומערות לגזי חצר מיהא בטלים וממכרין בכלל חצר: **אצל לא את המטלטלין**. תשמישי הבית שאין קבועין ^(א) כל כך הך דאמרן לעיל ^(בסא) דאינן מכורין בכלל בית וכ"ש שאר מטלטלין שאין בכלל תשמישי בית: **הרי כולן מכורין**. המטלטלין תשמישי בית כולן דאיקרו מטלטלי כדאמר' לקמן במי שמת ^(דף קג). מאני תשמישתיא איקרו מטלטלי ולא חייבי ושערי: **בין כך ובין כך**. בין שאמר לו כל מה שבתוכה בין לא אמר: **לא את המרחץ**. דאינו בכלל חצר: **אלא אוירה**. אצל בתים וצורות לא מכר כלל. ודמים מודיעים ליכא למימר דאין אונאה לקרקעות ^{[ב"מ ט.]:} **גַּבַּי** **החילוונים**. הפתוחין לחצר: **חולסאות**. פר"ח קרקע שעפרו חול שמוציאין ממנו זכויות ובפ"ק דשבת ^(דף טו.) אמרינן בזכויות שמתלת ברייתו מן החול והלכך מקום חשוב ^(א) בפני עמון: **חנויות הפתוחות לתוכה**. שאין מוכרין ^(א) אלא לגזי חצר זו: **שאין פתוחות לתוכה**. אלא לרשות הרבים: **מילוסא**. אוירא: **והסני ר' חייא**. דפתוחות לכאן ולכאן אין נמכרות עמה: **הא**. דר' חייא דרוב תשמישייהו לצר. פתח של גַד החוצ פתוח יותר להשתמש בו מפתח הפנימי: **אמר רבא כל היכא דא"ל דירעא**. שאמר לו מוכר ללוקח דירה זו אני מוכר לך ובלשון זה מכר לו את החצר שלא אמר חצר זו אני מוכר לך אלא מדור זה דכולי עלמא לא פליגי דבתים משמע דבחצר אין דרין אלא דבתים והלכך הכא מודי ר"א דחצר ובתים מכר לו שהכל ביחד קרוי דירה: **כי פליגי דא"ל דרעא**. חצר ^[שמות כז] מתרגמינן דרתא: **ר"א סבר סרבינא משמע**. אויר משמע כאילו אמר לו חצר זו אני מוכר ^(א) דאורי לצד קרוי חצר: **ורבנן סברי בתי משמע**. דדרתא ודירתא אחת הם שניהם לשון דירה הם. ולהך לישנא קמא דרבא משמע דהיכא דא"ל חצר זו אני מוכר לך הכל מודין דלא מכר אלא אוירה של חצר ומתני' הכי קתני המוכר ^(א) חצר באותו לשון שרגילין לקרותו דהיינו דרתא מכר את הבתים כו' ר"א אומר המוכר את החצר אפי' בלשון דרתא לא מכר אלא אוירה של חצר: הכי גרסינן **איכא דאמרי אמר רבא כל היכא דא"ל דרעא כולי עלמא לא פליגי דבסי משמע**. דגם הוא לשון דירה דעל שם דירה נקראת החצר דרתא: הכי גרסינן כי פליגי דא"ל חצר. דקתני מתני' המוכר את החצר. מר סבר חצר אוירא משמע: **ומר סבר כחצר המשכן**. חכמים סברי חצר כחצר המשכן כדכתיב אורך החצר מאה באמה ורוחב חמשים וחמשים בחמשים ^(שמות כז) ובכלל אלו ק' אמה קדש הקדשים ואהל מועד שהם כמו בתים וקראן הכתוב חצר מכאן שהבתים נמכרין בכלל חצר כן פר"ח ועיקר. ומסתברא כהאי לישנא דרתא דדאמר ליה חצר פליגי דהכי תנן מתני' והלכך לא שנא א"ל דירתא ולא שנא א"ל דרתא ולא שנא א"ל חצר מכר את הבתים: **מנולה**. קרקעית הנהר ^(א) שמוציאין בו כסף וזהב כן פירש ר' חננאל. ויש מפרשים לדגים: **החזיק בחולסיה**. לאו בחזקת שלש שנים מיירי אלא בחזקה כדי לקנות שלא יוכל מוכר לחזור בו דקיימא לן ^[קידושין ט.] קרקע נקנית בכסף בשטר ובחזקה: **לא קנה מנולה**. שהרי שני תשמישין הן זה לחול וזה לכסף וזהב ושני שמות הן ואע"פ שסמוכין זה לזה לא מהניא חזקת חולסית לקנות מנולה. והיינו טעמא דמהאי קרא נפקא לן חזקת הקונה קרקע במסכת קדושין ^(דף טו.) ושזו צעריכס אשר תפשתם ^(צבא) ^[ירמיה מ] במה תפשתם בישיבה ועוד קרא אחרינא וירשתם אותה וישבתם בה ^[דברים א] במה ירשתם בישיבה משם למדנו שאותו קרקע שהוא יושב בו או אותה העיר שהוא יושב בה הוא קונה בחזקת ישיבה אצל עיר אחרת אינו קונה בישיבת חצירתה הלכך חולסית ומנולה שהן שני דברים חלוקין זה מזה באותו שהוא מחזיק הוא זוכה ולא בחבירו: **כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן**. וכדמפרש בפ"ק דקדושין ^(דף כז.) שנתן לו דמי כולן דכיון דקיבל המוכר כל הדמים של עשר השדות הרי אשתעבוד כולהו ללוקח בשביל מעותיו שנתן לו ודי לן בחזקת אחת מהן וכדמפרש טעמא דב"ב ^[יב:] דסדנא דארעא חד הוא כל השדות אדוקין בגוף קרקע של עולם שהוא אחד וכמו שהחזיק בכולהו דמי. והא דאמרין בחזקת הבתים ^(לעיל דף ג.) שני שדות ומנר אחד ציינהן החזיק באחת מהן לא קנה חצירתה לא תקשי לשמואל דהתם בנכסי הגר קאי דממילא קא קני בלא מתן

סו.

בבא בתרא

פרק רביעי

עין משפט

נר מצוה

לח א מיי פ"כ מהל' אשוח הל' ספג עשין ממ טו"ש אה"ע פ' קיג סע"י ז:
לש ב ג ד ה ו ז מיי פכ"ה מהל' מביה הלכה ו ספג עשין סג טו"ש ח"מ פ' רטו סע"ף ה:

רבינו גרשום

עישור נכסים. דיש לה לבת בנכסי אביה יורשת ממקרקעי: אפילו מאצטרובלי. דכקרקע דמי: משכירות דבתי. ששכירות הבתים. ויש אומרים מעמלא דבתי היינו ובל שמוציאין לפני הפתחים גובה מהן עישור נכסים: פ"ח המוכר את החצר מכר את הבתים. שפתוחין לחצר: בורות שיחין ומערות. שתחת הבית ופתוחין לחצר דכל הני משעברי לחצר: לא מכר את בית המרחץ ולא את בית הבר שבתוכה. משום דלא שייכי לחצר ורשות בפני עצמו הוא: אלא אוירה של חצר. ולא שום תשמיש אחר: בתים הנוצונים. הפתוחים לחצר: בית חולסאות. אלו סלעים כמו צונמא דחשיב מעשה בפני עצמו הוא: נמכרים עמה. משום דשייכי לחצר: פתוחין לכאן ולכאן. לחצר ולדרי'. מילוסא. אוירא: הא דרוב תשמישתייהו דחנויות לגו. כחצר נמכרות עמה: אבל אי דרוב תשמישתייהו לבר. לרשות הרבים אין נמכרות עמה: אמר רבה אי דאמר לו המוכר ללוקח כשמוכר לו החצר: דירתא. כלומר דירה אני מוכר לך: כולי עלמא לא פליגי: דבתי משמע. דובין ליה בין חצר ובין בית כי הכי דריירי אינשי בתוהן פתוחות לחצר והכל מכר לו: דרתא מתרגמינן חצר דרתא. מר סבר ר' אליעזר תרביצא משמע. דהיינו אויר של חצר לחוד ולא בתי ורבנן סברי אפילו בתי משמע. דהיינו כדריירי אינשי חצר עם בית ומכר לו הכל בין חצר ובין בית: ר' אליעזר סבר לא מכר אלא אוירא דחצר כחצר המשכן. שלא היה שם לשכח ולא כלום כי אם מוכח לחור: חולסית. צונמא: כיון שהחזיק באחת מהן. על דעת לקנות כולן: קנה כולן. יאדי ויאדי כולהו עשר שדות חדא תשמישתא גינהו לזריעה קיימי. חולסית. תשמישי לחוד למשטח שם בגדים. מצולה לזריעה:

אשוח הל' ספג עשין ממ טו"ש אה"ע פ' קיג סע"י ז:

לש ב ג ד ה ו ז מיי פכ"ה מהל' מביה

הלכה ו ספג עשין סג טו"ש ח"מ פ' רטו סע"ף ה:

רבינו גרשום

עישור נכסים. דיש לה לבת בנכסי אביה

יורשת ממקרקעי: אפילו מאצטרובלי. דכקרקע דמי:

משכירות דבתי. ששכירות הבתים. ויש אומרים מעמלא דבתי היינו

ובל שמוציאין לפני הפתחים גובה מהן עישור נכסים:

פ"ח המוכר את החצר מכר את הבתים. שפתוחין לחצר:

בורות שיחין ומערות. שתחת הבית ופתוחין לחצר דכל הני

משעברי לחצר: לא מכר את בית המרחץ ולא את בית הבר שבתוכה.

משום דלא שייכי לחצר ורשות בפני עצמו הוא:

אלא אוירה של חצר. ולא שום תשמיש אחר:

בתים הנוצונים. הפתוחים לחצר: בית חולסאות. אלו סלעים

כמו צונמא דחשיב מעשה בפני עצמו הוא:

נמכרים עמה. משום דשייכי לחצר: פתוחין לכאן ולכאן. לחצר

ולדרי'. מילוסא. אוירא: הא דרוב תשמישתייהו דחנויות לגו.

כחצר נמכרות עמה: אבל אי דרוב תשמישתייהו לבר. לרשות

הרבים אין נמכרות עמה: אמר רבה אי דאמר לו המוכר

ללוקח כשמוכר לו החצר: דירתא. כלומר דירה אני מוכר לך:

כולי עלמא לא פליגי: דבתי משמע.

דובין ליה בין חצר ובין בית כי הכי דריירי אינשי

בתוהן פתוחות לחצר והכל מכר לו: דרתא מתרגמינן

חצר דרתא. מר סבר ר' אליעזר תרביצא משמע.

דהיינו אויר של חצר לחוד ולא בתי ורבנן סברי אפילו

בתי משמע. דהיינו כדריירי אינשי חצר עם בית ומכר לו הכל בין

חצר ובין בית: ר' אליעזר סבר לא מכר אלא אוירא דחצר כחצר המשכן.

שלא היה שם לשכח ולא כלום כי אם מוכח לחור: חולסית. צונמא:

כיון שהחזיק באחת מהן. על דעת לקנות כולן: קנה כולן. יאדי ויאדי

כולהו עשר שדות חדא תשמישתא גינהו לזריעה קיימי. חולסית. תשמישי

לחוד למשטח שם בגדים. מצולה לזריעה: